لانه أدى قبل وجوب سبب الرخصة (الرابع الامر) أى بالحج (فلا يجوز حج غيره عنه بغير أمره ان أوصى به) أى بالحج عنه فان أوصى بأن يحج عنه فتطوع عنه أجنبي أو وارث لم يجز (وان لم يوص به) أى بالاحجاج (فتبرع عنه الوارث) وكذا من هم أهل التبرع ونحوه (فحج) أى الوارث ونحوه (بنفسه) أى عنه (أو احج عنه غيره جاز) أى ذلك التبرع أو الحج أو الاحجاج أو ماذكر جميعه والمعنى جاز عن حجة الاسلام ان شاء الله تعالى كما قاله فى الكبير وحاصله ان ماسبق يحكم لجوازه ألبتة وهذا مقيد بالمشيئة فى منسك السروجى لو مات رجل بعد وجوب الحج ولم يوص به فحج رجل عنه أو حج عن أبيه أو أمه عن حجة الاسلام من غير وصية قال أبو حنيفة يجزيه ان شاء الله تعالى وبعد الوصية قال يجزيه من غير مشيئة أى من غير ذكر المشيئة وقيد الاستئنافية (الخامس عدم اشتراط الاجرة) أى على الصحيح كما سبق اليه التلويح فان شرط وقع الحج عن الحاج دون الآمر وهذا الشرط أعنى عدم جواز الاستئجار عليه مذكور فى عامة الكتب كالهداية والقدورى والكافى والكنز وغيرها مما يعسر عدها وصرح فى المنهاج فقال ولا يجوز الاستئجار على الحج عنه وصورته كما قال المصنف (فلو استأجر رجلا بأن قال له استأجرتك على ان تحج عنى بكذا لا يجوز حجه عنه) زاد فى الكافى ولا يقع حجة الاسلام عن المأمور (وان قال أمرتك ان تحج عنى من غير ذكر الاجارة يجوز) قال ابن الهمام فما فى فتاوى قاضيخان من قوله اذا استأجر المحبوس رجلا يحج عنه حجة الاسلام جازت الحجة عن المحبوس اذا مات فى الحبس وللأجير أجر مثله فى ظاهر الرواية مشكل لاجرم ان الذى فى الكافى للحاكم أبى الفضل فى هذه المسئلة ولو أنفقه من نفسه هى العبارة المحررة وزاد ايضاحها فى المبسوط فقال وهذه النفقة ليس يستحقها بطريق العوض بل بطريق الكفالة انتهى فتعين انه انما سماه أجيرا مجازا لامرادا لكن ماذكر فى كتاب آداب المفتين لا يجوز الاستئجار على الحج فان فعل جاز وله نفقة مثله لا يقبل هذا التأويل ويمكن أن يقال انه تفسد التسمية بذكر الاستئجار ويبقى الامر بأداء الحج عنه فيصح وقد صرح بهذا التعليل الكرمانى فقال لانه اذا فسدت الاجارة بقى الامر بأداء الحج عنه فتجب نفقة مثله وفى الكفاية لو استأجر للحج عنه من الميقات وقع الحج عن المحجوج عنه فى رواية الاصل عن أبى حنيفة انتهى وبه كان يقول شمس الأئمة السرخسى وهو المذهب والله أعلم (السادس ان يحج بمال المحجوج عنه) أى الميت (فان تبرع الحاج عنه بمال نفسه لم يجز) أى عنه حتى يحج بماله والمعتبر فى ذلك ان يكون أكثر النفقة من مال الآمر وقياس كون الكل من ماله الآن فى التزام ذلك حرجا بينا فأسقط اعتبار القليل استحسانا وكذا قال (وان انفق أكثر النفقة من مال الآمر والاقل من ماله يجوز وان انفق الكل أو الاكثر من مال نفسه ان كان فى المال المدفوع اليه وفاء) أى لحجه (يرجع به فيه) أى لانه قد يبتلى بالانفاق من مال نفسه لبغية الحاجة ولا يكون المال حاضرا فيجوز ذلك كما قاله ابن الهمام (ويجزيه وان لم يكن فيه وفاء بالنفقة فالحكم للاكثر فان كان الاكثر من مال الميت جاز والا فلا) فى قاضيخان اذا لم يكفه مال الميت فأنفق من مال نفسه فان كان أكثر النفقة من مال الميت فهو جائز والا فهو ضامن وفى الكرمانى ان انتقص المال عن نفقة الطريق فستدان وأنفق من مال نفسه ان كان معظم النفقة من مال الميت فهو جائز والا فهو ضامن وفى خزانة الاكمل لو ضاعت النفقة فى الطريق فحج المأمور عن الميت من مال نفسه فانه تطوع للميت ولا يرجع بالنفقة على أحد (ولو حج عنه ابنه) أى مثلا والا فكذا حكم بقية ورثته (من ماله) أى من مال نفسه (ليرجع فى تركته جاز) أى ان أوصى

كذا ذكره المحب الطبرى وقال الازرقى انه خمسمائة ذراع وخمسة واربعون ذراعا ويقول فى مروره (اللهم) لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم (اللهم) انى أعوذ بك من الشيطان ومن عمله ومن حزبه (اللهم) انى أعوذ بك من سيآت الاعمال عافنى واعف عنى ولا تؤاخذنى بما أسلفت من الذنوب وقدمت من الخطأ والحوب وتب على انك أنت التواب